

1501352-76.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... empregada pelo agente quando da prática de roubo, não impede o reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada pela vítima e testemunha presencial" (TACRIM-SP - AC - Rel. Gonzaga Franceschini - RJD 10/117).

Por isso, presente a causa de aumento.

Alhures houve o roubo consumado.

O crime é consumado porque o roubo se consuma no instante em que a detenção de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501352-76.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501352-76.2021.8.26.0617 - Controle nº 2021/000855

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VILMAR GONÇALVES LACERDA

Juiz(a) de Direito: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

VILMAR GONÇALVES LACERDA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, VII, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal por duas vezes, porque no dia 07 de outubro de 2021, por volta das 8h20, no Km 128 da rodovia BR 116 - Presidente Dutra, residencial Galo Branco, nesta, subtraiu para si, fazendo uso de grave ameaça exercida com emprego de uma faca, bens pertencentes às vítimas.

Apurou-se que o acusado abordou as vítimas e exigiu a entrega dos carros. Estava armado com uma faca. Tentou fuga, foi perseguido e detido pelos policiais.

Recebida a denúncia o acusado foi citado e ao final interrogado.

Em juízo foram ouvidas as vítimas e as testemunhas.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, eis que materialidade e autoria restaram demonstradas.

A defesa de disse que o acusado agiu sem grave ameaça; não fez uso da faca no primeiro crime; no segundo não tinha a intenção de ferir; é semi-imputável; não vem recebendo atendimento médico; caso condenado a pena deve ser de tratamento ambulatorial.

Relatei.

Decido.

A ação penal é procedente.

Trata-se de ação penal por meio da qual se imputa ao acusado a prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, porque haveria ele, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraído bens das vítimas.

Denota-se dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, que a autoria está provada, além da materialidade e concurso de agentes.

Com efeito, ouvido na fase policial o acusado preferiu o silêncio.

Ainda nesta fase foi reconhecido pelas vítimas.

Em juízo disse que estava com muito medo em razão de haver tido uma visão. Em razão disso brigou com a namorada e teve uma recaída. Passou a usar drogas. Sentiu-se perseguido. Viu a Belina, que estava com as chaves no contato. Não usou a faca. Entrou no carro e saiu. Com relação ao segundo carro afirma que mandou saírem do carro. Usou a faca para ameaçar. Acabou batendo o carro. Foi preso.

Além da confissão parcial ainda há a palavra das vítimas e das testemunhas.

Vejamos.

As vítimas confirmaram o que já haviam narrado na fase policial, ou seja, que foram abordadas pelo acusado. Ele exigiu a entrega dos carros. Fugiu do local. Estava armado com uma faca. Por fim, ratificaram o reconhecimento havido na fase policial. Os policiais, por sua vez, disseram que foram acionados acerca do roubo. Ao avistarem o veículo conduzido pelo acusado tentou fuga em alta velocidade. Foi interceptado em Igaratá, logo após bater em um caminhão. A faca estava na cintura do acusado. As vítimas reconheceram o acusado com o autor do roubo.

Como se vê, não resta dúvida acerca da autoria do delito.

Não porque as vítimas contaram com riqueza de detalhes o ocorrido, ou seja, que o acusado interceptou seus veículos, o qual, mediante grave ameaça exercida com uma faca, anunciou o roubo. As testemunhas corroboraram a versão dos ofendidos afirmando que o acusado foi detido na posse de um dos carros subtraídos e da faca usada no crime.

Nota-se que há prova de violência contra a pessoa em ambos os crimes.

Além disso, nada há nos autos, da fase policial à judicial, dando conta de que vítima e testemunhas tivessem algum interesse em ver o acusado condenado por um crime que não cometeu. Ao contrário, somente narraram os fatos da forma como ocorreram, nada mais do que isso.

Não fosse a isenção, não foi apenas um reconhecimento realizado pela vítimas mas ao menos dois, ambos pessoalmente.

Mais a mais, a jurisprudência entende no sentido da suficiência, para condenação, a palavra da vítima.

Neste sentido:

PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: No roubo, crime ocorrido normalmente longe dos olhos de terceiros, a palavra firme da vítima merece especial destaque, principalmente quando compatível com os demais elementos probatórios amealhados (TACrimSP - Ap. nº 1.438.793/1 - Mogi Guaçu - 13ª Câmara - Rel. Alberto Mariz de Oliveira - J. 29.06.2004 - m.v). Voto nº 1.565.

PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: - Inteligência: artigo 226 do Código de Processo Penal, artigo 157, parágrafo 2º, I do Código Penal. A palavra da vítima tem relevante valor probatório na instrução dos Processos referentes a crimes clandestinos, em especial o roubo, pois o ofendido tem por único interesse a realização do justo concreto, não se figurando que alguém possa incriminar inocente, com quem não guarda qualquer vínculo (TACrimSP - Revisão nº 407.778/7 - 4º Grupo de Câmaras - Rel. Francisco Menin - J. 12.12.2002). RJTACRIM 63/272.

Está-se, portanto, diante de um conjunto probatório eloquente. E não pode ser desprezado esse material de convencimento quando se trata de um delito que vem intranquilizando a comunidade.

Com o elenco de elementos formadores de convicção como os apontados nos autos, a condenação do réu mostra-se racional e não vulnera a necessidade de um contexto sólido para sustentar o édito expiatório.

Passo a análise da ocorrência da causa de aumento de pena prevista no § 2º, inciso

VII, do art. 157 do Código Penal.

O uso da arma é fato descrito de modo irretocável pela vítima.

A jurisprudência admite o reconhecimento da majorante mesmo na ausência de apreensão da arma (neste caso foi apreendida), podendo tal circunstância ser suprida por outro meio probatório, inclusive o testemunhal.

Neste sentido:

"A ausência de apreensão da arma, empregada pelo agente quando da prática de roubo, não impede o reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada pela vítima e testemunha presencial" (TACRIM-SP - AC - Rel. Gonzaga Franceschini - RJD 10/117).

Por isso, presente a causa de aumento.

Alhures houve o roubo consumado.

O crime é consumado porque o roubo se consuma no instante em que a detenção de coisa móvel alheia se transforma em posse mediante a cessação da grave ameaça ou violência à pessoa, sendo irrelevante no direito brasileiro que o ladrão tenha a posse tranquila e possa dispor livremente da "res furtiva", ou o lapso de tempo em que manteve a posse, ou ainda que tenha saído da esfera de vigilância da vítima (STF - 2ª Turma - HC 70.550-2 - SP - Rel. Min. Paulo Brossard - DJU 09/12/94).

Daí, porque cessou a grave ameaça, consumado o delito.

Durante a instrução ficou provado que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou, no mínimo, dois crimes idênticos, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Agiu com o mesmo desígnio, qual seja, subtrair os bens das vítimas com emprego de arma branca, de tal forma que o segundo delito foi a continuação do primeiro.

Vislumbra-se, portanto, a ocorrência do crime continuado, cuja unidade é fictícia e resulta da lei.

Resta saber sobre a questão da semi-imputabilidade.

O parágrafo único do artigo 26 do Código Penal prevê como causa de redução da pena, se o agente, em virtude de perturbação mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

O laudo pericial atestou que o acusado se trata de pessoa que, ao tempo da ação que lhe é imputada, era plenamente capaz de entender, porém, apresentava prejuízo da capacidade de se determinar. Em tal hipótese, pode e deve o juiz aplicar a redução da pena, por se tratar de semi-imputável (art. 26, parágrafo único do Código Penal).

Diante ao exposto, outra decisão não há senão a parcial procedência da ação.

Passo à dosimetria da pena.

O réu é tecnicamente primário.

No mais, as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, lhes são favoráveis.

O dolo foi normal na espécie. Estabeleço a pena base no mínimo legal em quatro anos de reclusão, além da pecuniária de dez dias-multa, sendo esta calculada na proporção mínima cominada na lei, em face da situação econômica do sentenciado.

Por força da causa de aumento, emprego de arma, aumento a pena de 1/3, perfazendo um total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a pecuniária de 13 (treze) dias-multa.

Reconhecida a continuidade delitiva quanto ao crime de roubo, nos moldes do art. 71 do Código Penal, aplico a pena de um só dos crimes aumentada de 1/6, para chegar ao total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e a pecuniária de 12 (doze) dias-multa.

Em razão da semi-imputabilidade do acusado, nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, reduzo a pena aplicada em 2/3 para atingir a 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e a pecuniária de 04 (quatro) dias-multa. Quanto ao regime é bom lembrar que "o disposto no art. 33, §2º, c, do Código Penal não é de natureza impositiva (...)" (STJ - HC 7.824-60 - Rel. Min. JOSÉ ARNALDO - 5ª T. - J.2.9.98 - Um.) (DJU n. 195, 13.10.98, p.143), ou seja, é possível fixar outro regime além daqueles previstos nos parâmetros do já citado dispositivo.

Digo isso porque, ainda que o § 3º, do artigo 33, do Código Penal, prescreva que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena seja feita com observância dos critérios previstos no artigo 59, do mesmo diploma, não há de se olvidar que "A

quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando" (STJ - HC 9.995-SP - Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES - 6ª T. - J. 5.2.2004 - Un.) (JSTJ 188/99).

Considerando que, o crime de roubo é delito complexo de maior gravidade, que atinge simultaneamente o patrimônio, a liberdade individual e a integridade física da vítima, o regime prisional mais adequado para o cumprimento da pena e suficiente para a reprimenda do caso sub judice, é mesmo o semiaberto.

O acusado respondeu o processo em liberdade, sendo certo que não deu causa à decretação da prisão.

Assim, defiro-lhe o direito de apelar em liberdade. Contudo, fica mantida a medida cautelar consistente em internação provisória.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

CONDENAR, VILMAR GONÇALVES LACERDA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, VII, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal por duas vezes, às penas de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, cada qual, na proporção mínima cominada na lei.

Autorizo o apelo em liberdade.

Mantida a medida cautelar de internação provisória, nos termos do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Eventualmente desafiado o julgado, e sendo o(s) recurso(s) tempestivo(s), após a última intimação das partes, pessoal, na pessoa do advogado ou por edital, abra-se vista para, no prazo legal, apresentação de razões e contrarrazões de apelação, remetendo-se em seguida os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Criminal, com as homenagens deste Juízo.

Mais a mais, quando da remessa, conforme artigo 380, § 3º, das NSCGJ, anote-se na capa, se físico, ou em pendência no sistema SAJ, se digital, o termo final da prescrição.

Não desafiado, e/ou advindo o trânsito em julgado, cumpra-se a decisão de praxe deste juízo e, se o caso, expeça(m)-se mandado(s) de prisão em desfavor da(o)(s) ré(u)(s), bem com a(s) respectiva(s) guia(s) de recolhimento para o devido cumprimento da pena imposta a(o)(s) sentenciada(o)(s), intime-se a(o)(s) ré(u)(s) para pagamento das custas e taxas processuais e, em relação à multa penal, com cobrança e, se necessário, execução, proceda-se nos termos do Provimento CG nº 5/22 (verificação de fiança recolhida nos autos, atualização, compensação/ abatimento ou extração de certidão de sentença ao MP); oficie-se à(s) vítima(s), ao setor de objetos apreendidos.

Após o trânsito em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

Arquivem-se os autos oportunamente, com as comunicações e anotações de praxe.

P.I.C.

São José dos Campos, 19 de setembro de 2022.

CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA